

Juridiske rammer for bruk av KI i HR



Advokat Lars Martin Sandanger, Hovedorganisasjonen Virke
Advokat Erik Sletner, Advokatfirmaet CLP DA
Digital Norway - tirsdag 28. april 2026

Agenda

- 1 Hvordan kan vi bruke KI i HR-prosesser?
- 2 Hvilke regelverk aktualiseres?
- 3 Bruk av KI i HR - typetilfeller
- 4 Hva bør virksomheten ha på plass?
- 5 Key takeaways

Først: En oppfordring og en påminnelse!



01

Hvordan kan vi bruke KI i HR-prosesser?

Praktisk bruk av KI i HR-prosesser



01 Screening av CV/søknader

Automatisk gjennomgang, rangering og sammendrag av søknader

02 Dokumenthåndtering

Strukturering og analyse av dokumenter i varslings- og personalsaker

03 Møtereferater

Generering av utførlige møtereferater basert på stikkord eller lydopptak

04 Kompetansekartlegging

Systemer for kartlegging av kompetanse og effektivitet blant de ansatte

05 Onboarding og opplæring

Bruk av agenter i onboarding og opplæring

06 Vurderinger i personalsaker (?)

P.t. har ingen KI, så vidt oss bekjent, knekt denne koden!

02

Hvilke regelverk aktualiseres?

Regelverket som kan ramme bruk av KI i HR-prosesser

GDPR



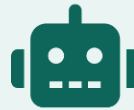
Automatiserte avgjørelser og DPIA

Likestillings- og diskrimineringsloven



(Indirekte) bias kan komme i konflikt med diskrimineringsforbudet i § 6

Ny KI-lov på vei



Risikobasert tilnærming

Arbeidsmiljølovens generelle saklighetskrav



Gjennomgripende krav til arbeidsgivers avgjørelser

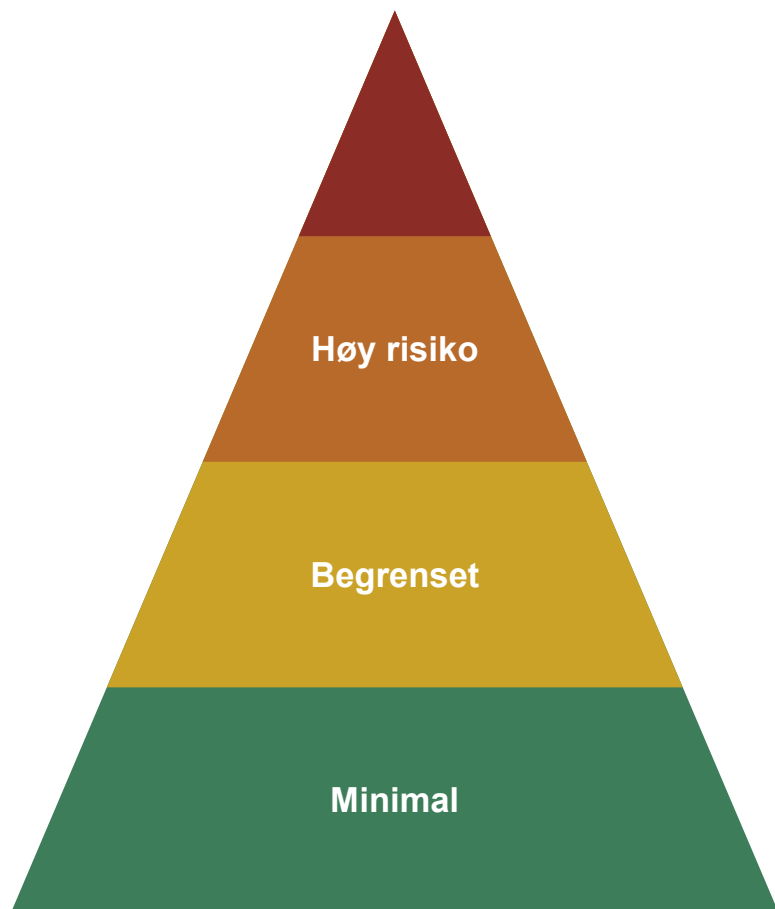
Arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak



Effektive verktøy kan bli ansett som kontrolltiltak

Ny KI-lov og KI-forordningen

KI-forordningens risikobaserte tilnærming



UAKSEPTABEL

Forbudt å bruke

HR-eksempler: Følelsesgjenkjenning for å vurdere ansattes følelser i jobbintervju eller på arbeidsplassen. Sosial scoring av ansatte.

HØY RISIKO

Strengt krav

HR-eksempler: Rekrutterings- og CV-screeningverktøy. Systemer for oppsigelse, oppgavefordeling og prestasjonsevaluering.

BEGRENSET RISIKO

Transparens- og informasjonsplikt

HR-eksempler: Chatboter i onboarding og HR-support. Generative AI-verktøy som lager utkast til stillingsannonser og personalbrev.

MINIMAL RISIKO

Ingen særskilte krav - anbefalt god praksis

HR-eksempler: Spam-filter i HR-innboks. AI-basert stavekontroll, kalenderassistent og enkle produktivitetsverktøy.

Høyrisiko KI-systemer i HR - hva innebærer det?

Dette regnes som høyrisiko i HR (Annex III nr. 4)

Rekruttering og utvelgelse:

KI-systemer beregnet på å brukes til rekruttering eller utvelgelse av fysiske personer, særlig til å analysere og filtrere jobbsøknader eller evaluere kandidater.

Beslutninger om ansatte:

KI-systemer for beslutninger om forfremmelse, oppsigelse, oppgavefordeling basert på personlige egenskaper, samt overvåkning og evaluering av prestasjoner.

Forpliktelsene varierer ut fra hvilken rolle man har

LEVERANDØR (Provider)

Utvikler og setter KI-systemet på markedet

Compliance-byrden: Bærer hovedvekten av det regulatoriske ansvaret.

Kjerneplikter: Risikostyringssystem, datakvalitet, teknisk dokumentasjon, CE-merking og samsvarsvurdering før markedsføring.

Etter markedsføring: Løpende overvåkning, avvikshåndtering og informasjon til myndighetene.

IDRIFTSETTER (Deployer)

Bruker KI-systemet i egen virksomhet - typisk HR

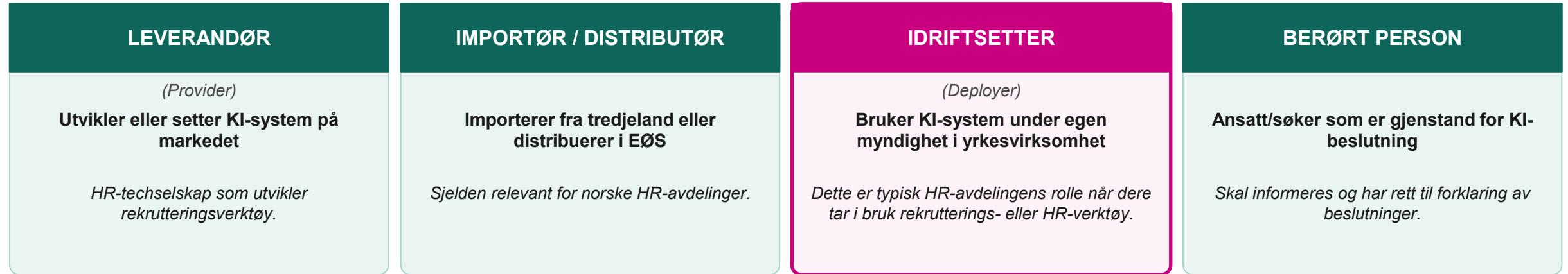
Compliance-byrden: Lettere enn leverandøren, men reelle og praktiske plikter.

Kjerneplikter: Bruk systemet iht. bruksanvisning, sørg for menneskelig tilsyn, overvåk drift og logg bruk.

HR-spesifikt: Informasjonsplikt overfor ansatte og tillitsvalgte, og i enkelte tilfeller "fundamental rights impact assessment (FRIA).

Konsekvenser ved brudd: Bøter inntil 15 mill. EUR eller 3 % av global omsetning.

Roller og forpliktelser - hva er HR-avdelingens rolle?



HR-avdelingen er som regel IDRIFTSETTER (deployer)

Idriftsetterens (deployers) plikter ved høyrisikosystemer - det HR må gjøre



Bruk etter bruksanvisning

Følge leverandørens tekniske dokumentasjon og instruksjoner.



Sikre menneskelig tilsyn

Kompetent personell skal ha reell mulighet til å overprøve KI-beslutninger.



Overvåke drift

Løpende kontroll av at systemet fungerer som forutsatt - rapportere avvik.



Loggføre og oppbevare

Lagre automatiske logger i minst 6 måneder.



Informere ansatte/tillitsvalgte

Informasjonsplikt før systemet tas i bruk på arbeidsplassen (artikkel 26 nr. 7).



FRIA

Offentlige virksomheter og enkelte private må gjøre konsekvensvurdering for grunnleggende rettigheter.

GDPR og personvern

GDPR ved bruk av KI i HR - hva må man huske på?



Behandlingsgrunnlag

Samtykke er sjelden egnet i arbeidsforhold (ubalanse). Vurder art. 6(1)(b) avtale og (f) berettiget interesse - og art. 9 for særlige kategorier.



Formål og dataminimering

Klart definert formål før systemet tas i bruk.
Kun relevante opplysninger.



Transparens og informasjonsplikt

Ansatte/søkere skal informeres om at KI brukes, hvilken logikk som ligger bak, og hvilke konsekvenser det kan få (art. 13-14).



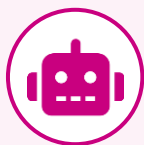
Registrertes rettigheter

Innsyn, retting, sletting - og rett til menneskelig inngripen ved automatiserte avgjørelser.



DPIA (art. 35)

Konsekvensvurdering kreves ofte ved KI i HR - særlig ved profilering eller behandling av sensitive data.



Automatiserte avgjørelser (art. 22)

Strengt begrensninger på helautomatiserte avgjørelser med rettslig/tilsvarende virkning for den registrerte.



Informasjonssikkerhet

Tekniske og organisatoriske tiltak (art. 32) - særlig relevant ved skytjenester og overføring til tredjeland.



Roller og databehandleravtaler

Leverandøren er typisk databehandler. Behov for art. 28-avtale og vurdering av underleverandører.

Automatiserte avgjørelser og DPIA

Art. 22

Automatiserte avgjørelser

Forbud mot helautomatiserte avgjørelser med rettslig eller tilsvarende betydelig virkning

Typiske HR-eksempler

- Helautomatisert avslag på søknad
- Automatisk utvelgelse til oppsigelse
- Score-basert lønnsjustering

Når gjelder det? Avgjørelsen må være (i) helautomatisert, (ii) uten reell menneskelig vurdering, og (iii) ha rettslig eller tilsvarende virkning for den registrerte.

Unntak Tillatt ved avtale, lovhjemmel eller uttrykkelig samtykke - men husk at samtykke sjelden er egnet i arbeidsforhold.

Hva HR må sikre Reell menneskelig vurdering (ikke bare formell gjennomgang), rett til forklaring av logikken og rett til å bestride avgjørelsen.

Art. 35

DPIA (konsekvensvurdering)

Obligatorisk vurdering før behandling som sannsynligvis medfører høy risiko for de registrertes rettigheter

DPIA er nærmest alltid nødvendig ved

- KI-basert rekruttering og CV-screening
- Prestasjonsovervåking av ansatte
- Systematisk profilering i HR

Når må DPIA gjennomføres? Ved systematisk profilering, storskala behandling av særlige kategorier, eller bruk av ny teknologi - Datatilsynets liste gir nærmere veiledning.

Hva skal DPIA-en inneholde? Beskrivelse av behandlingen og formålet, vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet, risikoidentifisering og planlagte risikoreduserende tiltak (art. 35 nr. 7).

Hva HR må sikre Gjennomføres FØR systemet tas i bruk. Involver personvernombud. Ved høy restrisiko - forhåndsdrøftelse med Datatilsynet (art. 36).

Diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 6

KI og diskrimineringsforbudet i Idl. § 6

Likestillings- og diskrimineringsloven § 6

Forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder mv. Forbudet rammer **både direkte og indirekte forskjellsbehandling, jf. §§ 7 og 8** - også når effekten er utilsiktet. Igjen er det altså ikke *hensikten*, men *virkingen* av verktøyet som er avgjørende for om man er i konflikt.

RISIKOFAKTOR 1: DIREKTE BIAS

Noen KI-verktøy kan vekte egenskaper som er beskyttet etter loven - eller variabler som åpenbart er knyttet til dem.

Eksempel: Et CV-screeningverktøy som rangerer søkere lavere fordi de oppgir å være gravide, eller fordi navnet indikerer ikke-norsk bakgrunn.

RISIKOFAKTOR 2: INDIREKTE BIAS

Noen KI-verktøy vektlegger variabler som i praksis kan komme i konflikt med beskyttede egenskaper

Eksempel: Et CV-screeningverktøy som rangerer kandidater basert på historisk vellykkede ansettelser kan ta med seg skjevheter i data, fordi enkelte kandidater automatisk sorteres bort basert på f.eks. stikkord som tilsynelatende er nøytrale.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Bevisbyrden ligger hos arbeidsgiver: Når det er grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, må arbeidsgiver bevise at det IKKE har skjedd.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt: Plikt til å forebygge diskriminering aktivt - også i KI-påvirkede prosesser.

Arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak

Kontrolltiltak i virksomheten

Når utløses reglene?

Et kontrolltiltak er et tiltak som iverksettes for å overvåke eller kontrollere ansattes arbeid, oppførsel eller arbeidsutførelse. KI-verktøy som gir arbeidsgiver informasjon om de ansattes atferd, prestasjoner eller effektivitet *kan* utgjøre et **kontrolltiltak** etter arbeidsmiljøloven § 9-1. Det avgjørende er ikke hva man kaller det, men hvilke faktiske konsekvenser innføringen av verktøyet innebærer.

Kontrolltiltak utløser flere forpliktelser:

aml. § 9-1

Saklig grunn og proporsjonalitet

Tiltaket må ha saklig grunn knyttet til virksomhetens forhold og ikke innebære uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.

aml. § 9-2

Drøftingsplikt med tillitsvalgte

Behov, utforming, gjennomføring og vesentlige endringer skal drøftes med tillitsvalgte - før tiltaket innføres.

aml. § 9-2

Informasjon til de ansatte

Ansatte skal informeres om formål, praktiske konsekvenser og antatt varighet før tiltaket settes i verk.

aml. § 9-2 (4)

Løpende evaluering

Arbeidsgiver skal jevnlig vurdere om behovet og vilkårene for tiltaket fortsatt er til stede.

Arbeidsmiljølovens generelle saklighetskrav

03

Bruk av KI i HR - typetilfeller



SCENARIO

CV-screening og rangering av søkere

Virksomheten tar i bruk et KI-verktøy som automatisk analyserer CV-er, rangerer kandidater og foreslår hvem som bør innkalles til intervju.



MULIGE JURIDISKE IMPLIKASJONER

- **Høyrisiko etter KI-forordningen** Annex III nr. 4 - krav til datakvalitet, dokumentasjon, menneskelig tilsyn og transparens.
- **DPIA og muligens GDPR Art. 22** Systematisk profilering av søkere i stor skala - forhåndsvurdering før oppstart.
- **Diskrimineringsrisiko** Treningsdata kan medføre in-/direkte diskriminering, f.eks. gjennom skjult vekting av navn, fødested e.l.
- **Informasjonsplikt til søker** Både etter GDPR art. 13 og KI-forordningens transparenskrav.



PRAKTISK FALLGRUVE

- **Manglende menneskelig "touch"** Rekrutterer "godkjenner" i praksis systemets anbefaling - da ligger det ikke en menneskelig vurdering bak. Manglende etterprøvbarehet mv.



SCENARIO

Analyse av store dokumentmengder

HR bruker KI for å gjennomgå e-post, chatlogger og saksdokumenter i en varslingssak eller i en personalkonflikt - for å identifisere relevante problemstillinger, sortere i informasjon og generere sammendrag.



MULIGE JURIDISKE IMPLIKASJONER

- **Særlig sensitiv kontekst** Varslingssaker kan involvere særlige kategorier av personopplysninger (art. 9) og straffbare forhold (art. 10).
- **Formålsbegrensning** Data samlet inn til andre formål kan ikke fritt brukes til ny analyse - sekundærbruk krever grunnlag.
- **Taushetsplikt og konfidensialitet** Varslerens identitet må beskyttes - KI-systemet må ikke avsløre eller lekke opplysninger.



PRAKTISKE FALLGRUVER

- **KI som beslutningstaker** Formålet er strukturering, men i praksis brukes KI til vurdering og/eller prioritering av bevis
- **Manglende sporbarhet** Hvilke dokumenter ble analysert, hvilke prompts ble brukt? Viktig for etterprøvbarehet.



SCENARIO

Automatisk referat fra medarbeidersamtaler

Lydopptak eller korte notater fra medarbeidersamtaler eller oppfølgingsmøter bearbejdes og oppsummeres automatisk av et KI-verktøy, ofte via en integrasjon fra Microsoft e.l.



MULIGE JURIDISKE IMPLIKASJONER

- **Behandlingsgrunnlag for opptak** Lydopptak regnes som personopplysninger - samtykke alene er usikkert grunnlag i arbeidsforhold.
- **Sensitive opplysninger** Medarbeidersamtaler kan berøre helse, familie, religion - art. 9 GDPR aktiveres raskt.
- **Transparens** Begge parter må informeres om at KI brukes, og hvordan opptak/transkripsjon lagres.
- **Sletterutiner og lagringsbegrensning** Råopptak bør slettes når referat er verifisert - ikke ligge igjen på serveren "for sikkerhets skyld".



PRAKTISKE FALLGRUVER

- **Unøyaktig transkripsjon** Dialekt, flere stemmer og fagterminologi gir feil - kan skape reelle misforståelser. KI er bedre på engelsk. Referater må etterprøves
- **Tap av nyanser** Tonefall, pauser og kroppsspråk som er viktig i medarbeidersamtaler forsvinner i et tekstreferat.
- **Hemmende effekt på samtalen** Ansatte snakker mer forsiktig når de vet de blir tatt opp - kvaliteten på samtalen kan reduseres.

04

Hva bør virksomheten ha på plass?

Hva bør virksomheten ha på plass?

01



Risikovurdering

Kartlegg hvilke KI-verktøy som brukes, for hvilke formål og med hvilken risiko - før bruk starter.

02



Retningslinjer for bruk

Åpen/lukket løsning, hvilke verktøy er godkjent, hva kan de brukes til, og hva er forbudt.

NB! Her er det viktig å ikke båndlegge kreativitet for mye

03



Involver tillitsvalgte tidlig

Vi anbefaler å involvere tillitsvalgte tidlig ifm. Innføringen av nye verktøy generelt, men særlig ved verktøy som kan utgjøre kontrolltiltak

04



Opplæring av ansatte

Både generell KI-kompetanse (jf. art. 4) og konkret opplæring i det enkelte verktøy og dets begrensninger.

05



Løpende evaluering og logg

Sjekk jevnlig om systemet fungerer som forutsatt. Dokumenter bruk, avvik og beslutninger. Drøft løpende med tillitsvalte

06



Tydelige rolleavklaringer

De ulike arbeidsflytene må ha dedikerte ansvarlige. Sørg for tett dialog med personvernombud og juridisk.

05

Key takeaways

Det viktigste å ta med seg

01

KI-loven kommer i tillegg - ikke i stedet for - annet regelverk

GDPR, likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven gjelder parallelt.

02

Involver ansatte og tillitsvalgte tidlig

Drøftinger, involvering og god opplæring krever litt, men skaper produktivitet, trygghet og legitimitet. Sørg for transparens!

03

Mennesket må fortsatt være i førersetet

Husk alltid reell menneskelig vurdering. Saklighetskravet i aml. forsvinner ikke fordi en KI gir en anbefaling.

04

HR er særlig utsatt – mange verktøy er høyrisiko

Rekruttering, evaluering og personaladministrasjon er uttrykkelig høyrisiko etter Annex III nr. 4.

05

Dokumentér - alltid

Risikovurdering, DPIA, leverandøravtaler og logg av bruk.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!



Lars Martin Sandanger

Advokat / Rådgiver

Hovedorganisasjonen Virke

✉ lars.sandanger@virke.no

☎ +47 911 40 404



Erik Sletner

Senior Lawyer / Advokat

Advokatfirmaet CLP DA

✉ esl@clp.no

☎ +47 412 66 115

Takk for oppmerksomheten!